LAW FIRM

ADVOKAT JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS

Jl. Mahir Mahar Km.8 Cilik Riwut, Perum Casadova Blok.C No.09
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Hp.082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com

Kuala Kurun, 13 Mei 2026

Perihal: **KESIMPULAN PARA TERGUGAT**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun
C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2025/PN.Kkn
Di -
Kuala Kurun

Dengan Hormat,----------

Bahwa dengan ini Para Tergugat akan menerangkan dan menanggapi rangkaian-rangkaian persidangan pada perkara nomor: **52/Pdt.G/2025/PN.Kkn**. Adapun yang menjadi Kesimpulan Para Tergugat yakni sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Para Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalilnya dan bukti-buktinya, dan tetap menolak dalil-dalil dan bukti-bukti dari Para Penggugat kecuali yang diakui Para Tergugat secara tegas dan terang dalam kesimpulan ini;----------
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dan jawaban yang disertai gugatan rekonvensi serta dalam duplik Para Tergugat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini;----------
3. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti awal dan bukti tambahan yang diberi Kode Bukti sebagai berikut:----------
   a. Bukti Awal: Kode Bukti T-1 s/d Kode Bukti T-6;----------

b. Bukti Tambahan: Kode Bukti T-7 s/d Kode Bukti T-14;----------

c. Bukti Tambahan: Kode Bukti T-15 s/d Kode Bukti T-18;----------

4. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu atas nama:----------

   a. **Saksi Suhardi**;----------

   b. **Saksi Rosmila**;----------

5. Bahwa **Saksi Suhardi** dihadapan persidangan dan dibawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:----------

   - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat yaitu Lasri Bobi, Sri Bunga, dan Sabara;----------
   - Bahwa Saksi Ketua RT.002 Desa Sei Riang Sejak 2021-Sekarang;----------
   - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang terletak di Desa Sei Riang tepatnya berada di pinggir Jalan Lintas Kuala Kurun;----------
   - Bahwa saksi menerangkan pernah bekerja bersama almarhum Dumeng dan Lasri Bobi pada tahun 2020 dalam kegiatan galian emas, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan milik almarhum Dumeng beserta para ahli warisnya;--
   - Bahwa saksi dalam kapasitasnya selaku Ketua RT 002 Desa Sei Riang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, turut menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Para Para Tergugat serta para ahli waris lain dari almarhum Dumeng Ng Bahen pada bulan Desember 2025;--------
   - Bahwa saksi mengetahui dan menjelaskan terdapat 8 (delapan) SKT yang ditandatangani dan seluruhnya berada di atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;----------

- Bahwa menurut keterangan saksi, 8 (delapan) SKT tersebut dibagi dengan ukuran masing-masing panjang 200 meter dan lebar 62,50 meter;----------
- Bahwa saksi menerangkan seluruh 8 (delapan) bidang tanah berdasarkan SKT tersebut pada bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Kuala Kurun;----------
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembuatan SKT dilakukan terlebih dahulu melalui pengukuran lapangan oleh aparat Desa Sei Riang pada objek tanah dimaksud, kemudian setelah pengukuran selesai barulah diajukan penerbitan SKT kepada pemerintah desa;----------
- Bahwa setelah saksi menandatangani SKT selaku Ketua RT 002, selanjutnya berkas diteruskan kepada Kepala Desa untuk dilakukan penandatanganan hingga akhirnya diterbitkan SKT secara resmi;----------

6. Bahwa **Saksi Rosmila** dihadapan persidangan dan dibawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:----------

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat daan mengetahui Lokasi tanah objek sengketa;----------
- Bahwa saksi mengenal dengan Alm. Dumeng, Lasri Bobi, Sri Bunga, dan Sabara karena telah lama tinggal dan beraktivitas di objek sengketa di Desa Sei Riang;----------
- Bahwa saksi telah tinggal dan menetap di Desa Sei Riang sejak sekitar tahun 2000-an sampai dengan sekarang;----------
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, objek sengketa terletak di pinggir jalan dan selama ini diketahui serta dikenal masyarakat setempat sebagai tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Alm. Dumeng beserta keluarganya;--------

- Bahwa di dalam objek sengketa terdapat pondok milik Sri Bunga dan pondok milik Sabara yang sampai saat ini masih ada dan berdiri di lokasi objek a quo;----------
- Bahwa di dalam objek sengketa juga terdapat beberapa makam, termasuk makam Alm. Dumeng yang dimakamkan sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;----------
- Bahwa saksi sering melihat Sabara, Sri Bunga, Lasri Bobi, serta para ahli waris Alm. Dumeng, termasuk 7 (tujuh) orang anak Alm. Dumeng, berada, mengelola, dan beraktivitas di lokasi objek sengketa;----------
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Sri Bunga pada tahun 2022 di lokasi objek sengketa untuk berladang, berkebun, serta menanam sayur-mayur;--
- Bahwa saksi juga bekerja bersama Sri Bunga dan Lasri Bobi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di lokasi objek sengketa dengan kegiatan berladang dan menanam padi;----------
- Bahwa selama saksi mengetahui dan bekerja di lokasi objek sengketa, saksi tidak pernah melihat para penggugat maupun Tulis Supa datang, menguasai, atau mempermasalahkan objek sengketa tersebut;----------
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Alm. Dumeng datang dan beraktivitas di lokasi objek sengketa semasa hidupnya;----------
- Bahwa sampai dengan saat ini objek sengketa masih dikuasai dan dikelola oleh para Para Tergugat beserta keluarga Alm. Dumeng;----------
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, pada bagian bawah sebelah timur objek tanah berbatasan langsung dengan wilayah Desa Tanjung Untung;----------

- Bahwa batas yang memisahkan Desa Sei Riang dengan Desa Tanjung Untung adalah sungai yang berada di sekitar lokasi tersebut.----------

7. Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi Kode Bukti sebagai berikut :----------
   a. Bukti-Bukti : kode bukti P-1 s/d kode bukti P-12;----------
8. Bahwa Para Penggugat juga dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yakni:----------
   a. **Saksi Yudi Evin T Umbing;**----------
   b. **Saksi Halin**;----------
9. Bahwa **Yudi Evin T Umbing** dihadapan persidangan dan dibawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:----------
   - Bahwa Saksi Kenal dengan Para Para Tergugat dan Para Penggugat dan mengetahui Lokasi tanah objek sengketa;----------
   - Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat seluruhnya kecuali Kristison;-
   - Bahwa Saksi menjabat sebagai Damang Kecamatan Tewah sejak 2022 s/d 2026----------
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Penggugat yaitu Kristison pernah mengajukan ke kedamangan Tewah untuk melakukan berita acara komisi kepada pihak kedamangan tewah, untuk dilakukan pengukuran di objek sengketa saat ini----------
   - Bahwa Saksi yang mengeluarkan dan menerbitkan hasil dari berita acara komisi antara Dumeng Ng Bahen dan Tulis Supa sesuai fakta di lapangan-

- Bahwa saksi juga hadir langsung melakukan sidang lapangan yang dihadiri pihak kedamangan tewah, polsek setempat, pemerintah desa Sei Riang dan pihak terkait yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat di Objek sengketa---
- Bahwa dalam perkara tanah antara Alm Dumeng Ng Bahen dan Alm Tulis Supa Kedamangan Tewah sebatas pengukuran tanah sesuai versi kedua belah pihak;----------
- Bahwa saksi selaku Damang tidak pernah mengeluarkan keputusan kedamangan mengenai objek a quo di ranah kedamangan tewah;----------

10. Bahwa **Saksi Halin** dihadapan persidangan dan dibawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:----------
    - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;----------
    - Bahwa Saksi mengakui bahwa ia mengenal almarhum Dumeng Ng Bahen dan pernah berhubungan dalam perkara perdata pada sekitar tahun 2005 yang melibatkan dirinya dan almarhum Dumeng;----------
    - Bahwa Saksi menyebut bahwa dirinya sudah lupa dan tidak mengetahui secara pasti letak objek tanah yang dahulu dimilikinya dan pernah berbatasan dengan tanah Tulis Supa;----------
    - Bahwa Dalam kesaksiannya, saksi menyatakan bahwa tanah miliknya terletak di Desa Tanjung Untung, bukan di Desa Sei Riang sebagaimana disebutkan dalam perkara ini;----------
    - Bahwa Saksi menambahkan bahwa tanah yang dimilikinya di wilayah Sei Riang telah dijual dan diserahkan kepada pihak lain, yang menurut pengetahuannya berbatasan langsung dengan tanah milik Tulis Supa;------

- Bahwa Mengenai surat pengakuan hak atas tanah atas nama Tulis Supa, saksi menegaskan tidak mengetahui isi surat tersebut, dan juga tidak mengetahui letak pasti objek tanah yang disebut dalam surat itu;----------
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa seluruh tanah yang pernah dimilikinya telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga saksi tidak lagi memiliki atau menguasai tanah di daerah yang dimaksud;----------
- Bahwa Terakhir, saksi menyebut bahwa dirinya tidak memiliki surat tanah yang sah atau jelas, dan oleh karena itu tidak dapat memastikan apakah tanahnya dahulu berbatasan langsung dengan tanah milik Tulis Supa atau tidak;----------

Berdasarkan rangkaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti didalam jalannya proses persidangan maka diperoleh sebuah fakta-fakta hukum sebagai berikut:----------

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Tergugat dipersidangan masing-masing bernama Saksi ***Suhardi dan Rosmila*** Saksi tersebut membenarkan bahwa benar Saksi kenal dengan Para Tergugat serta kenal dengan Bapak Para Tergugat bernama **Alm. Dumeng NG Bahen** dan Saksi mengetahui bahwa adanya permasalahan pada saat diajukannnya gugatan karena sebelumnya tidak ada siapapun pihak yang mempermasalahkan objek tanah yang di sengketakan tersebut;----------
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika Para Tergugat menghadirkan saksi ***Suhardi,*** **selaku Ketua RT.002 Desa Sei Riang** dalam keteranganya bahwa Para Tergugat mengajukan Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT)

pada Bulan November Tahun 2025. Bahwa saksi menjelaskan **proses pembuatan SKT dilakukan terlebih dahulu melalui pengukuran lapangan oleh aparat Desa Sei Riang pada objek tanah milik Para Tergugat**, kemudian setelah pengukuran selesai barulah diajukan penerbitan SKT kepada pemerintah desa. **Setelah saksi menandatangani SKT selaku Ketua RT 002, selanjutnya berkas diteruskan kepada Kepala Desa Sei Riang untuk dilakukan penandatanganan hingga akhirnya diterbitkan SKT secara resmi**. Bahwa dari Keterangan saksi dalam kapasitasnya selaku Ketua RT 002 Desa Sei Riang,. **Bahwa saksi mengetahui dan menjelaskan terdapat 8 (*Delapan)* SKT yang terbit di objek a quo. Dengan 8 (*Delapan*) SKT tersebut dibagi dengan ukuran masing-masing panjang 200 meter dan lebar 62,50 meter *(Bukti T-7 s/d T-14).*** Sesuai Berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/PEMDES-SR/IX/2025 *(Bukti T-6),* yang menyatakan bahwa Melly (istri almarhum Dumeng Ng Bahen), Sri Bunga (anak kandung), Lasri Bobi (anak kandung), Mengcie, S.Pd. (anak kandung), Sabara (anak kandung), Sabari (anak kandung), Dodie (anak kandung), dan Darwan (anak kandung) adalah ahli waris** yang sah yang ditandatangani dan seluruhnya berada di atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;----------

3. Bahwa sesuai dengan fakta lapangan serta Para Tergugat menghadirkan bukti (***T-7 s/d T-14*****)** yakni 8 (***Delapan***) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan melalui prosedur administrasi yang sah dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Desa Sei Riang. Keabsahan dan proses penerbitan

SKT tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Suhardi selaku Ketua RT. 002 Desa Sei Riang yang dihadirkan oleh Para Tergugat, **yang menerangkan bahwa sebelum penerbitan SKT dilakukan terlebih dahulu pengukuran lapangan oleh aparat Desa Sei Riang terhadap objek tanah dimaksud, dan setelah proses pengukuran selesai barulah diajukan penerbitan SKT kepada pemerintah desa**. Keterangan tersebut secara nyata membuktikan bahwa objek tanah *a quo* telah diketahui, diperiksa, dan diadministrasikan secara resmi oleh aparat desa setempat yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi dari Suhardi Selaku Ketua RT. 002 Desa Sei Riang** saksi yang dihadirkan Para Tergugat yang menerangkan ***"Saksi menjelaskan proses pembuatan SKT dilakukan terlebih dahulu melalui pengukuran lapangan oleh aparat Desa Sei Riang pada objek tanah dimaksud, kemudian setelah pengukuran selesai barulah diajukan penerbitan SKT kepada pemerintah desa"*** keterangan ini dikuatkan dengan keterangan saksi yang juga dihadirkan Para Tergugat yaitu **Saksi Rosmila** yang menerangkan ***"Bahwa saksi juga bekerja bersama Sri Bunga dan Lasri Bobi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di lokasi objek sengketa dengan kegiatan berladang dan menanam padi. Bahwa selama saksi mengetahui dan bekerja di lokasi objek sengketa, saksi tidak pernah melihat para penggugat maupun Tulis Supa datang, menguasai, atau mempermasalahkan objek sengketa tersebut"***

Bahwa fakta penguasaan fisik atas objek sengketa juga semakin diperkuat dengan keterangan **Saksi Rosmila** yang menerangkan bahwa saksi bekerja bersama **Sri Bunga dan Lasri Bobi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di lokasi objek sengketa untuk kegiatan berladang dan menanam**

padi. Bahwa selama saksi mengetahui dan bekerja di lokasi objek sengketa tersebut, saksi tidak pernah melihat Para Penggugat maupun Alm Tulis Supa datang, menguasai, memelihara, ataupun mempermasalahkan objek sengketa. Dengan demikian, terbukti secara nyata bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan penguasaan fisik maupun tindakan hukum apa pun atas tanah objek sengketa, sedangkan Para Tergugat secara terus-menerus menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut secara terbuka, nyata, dan tanpa keberatan dari pihak mana pun. Fakta ini sekaligus menunjukkan dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar, kabur, dan bertentangan dengan keadaan nyata di lapangan;----------

4. Bahwa dalam berjalannya Gugatan Para Penggugat, secara nyata dan tiba-tiba muncul Pihak Intervensi yang turut mengakui memiliki hak atas sebagian maupun keseluruhan area objek sengketa *a quo*. **Bahkan Pihak Intervensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa tanah yang sedang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun ternyata juga mencakup tanah milik pihak lain yang berada dalam kawasan yang sama. Fakta tersebut secara langsung membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas, pasti, dan terperinci mengenai letak, batas-batas, luas, maupun status hukum objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan.** ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 3 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, ***"suatu gugatan wajib disusun secara jelas dan terang mengenai dasar gugatan maupun objek yang disengketakan. Apabila objek***

sengketa tidak jelas, tumpang tindih, serta masih diakui oleh pihak lain, maka gugatan demikian nyata-nyata termasuk gugatan kabur (obscuur libel)". ----------

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa gugatan yang tidak jelas objek sengketanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ***(Niet Ontvankelijke Verklaard/NO),*** antara lain:----------

1. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menegaskan: ***"Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"***; ----------
2. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975** yang menegaskan ***"Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"; ----------***
3. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan: ***"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"; ----------***
4. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menegaskan bahwa ***"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas merupakan gugatan obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";------***

Bahwa selain itu, dengan adanya pengakuan dari Pihak Intervensi yang menyatakan terdapat tanah milik pihak lain dalam objek *a quo*, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat kurang pihak *(plurium litis consortium)*, karena pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas objek

sengketa tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kondisi demikian semakin mempertegas bahwa gugatan Para Penggugat disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan mengandung cacat formil yang serius.

Bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat terbukti tidak jelas, tumpang tindih, serta masih dipersengketakan dan diakui oleh pihak lain, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard);*----------

5. Bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa dalam mengajukan Gugatan, Para Penggugat harusnya menjelaskan mengenai kepemilikan tanah Para Penggugat atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* secara detail dan berdasar, karena hal ini untuk membuktikan bahwa Para Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Penjelasan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* sangat penting untuk menunjukan berhak atau tidaknya Para Penggugat mengajukan Gugatan, dikarenakan untuk menghindari adanya orang yang tidak memiliki hubungan dan hak terhadap tanah yang menjadi perkara *a quo* namun mengakui dan menklaim bahwa tanah tersbut merupakan kepemilikannya atas dasar Surat Pengakuan Hak;----------
6. Bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memberikan bantahan yang jelas terhadap posita dan petitum gugatan, sehingga

menciptakan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam gugatan tersebut. Hal ini, menurut Para Tergugat, secara tidak langsung merupakan pengakuan Para Penggugat atas kebenaran hal-hal yang disebutkan dalam gugatan yang mereka ajukan. Selain itu, Para Penggugat juga menyebutkan tentang pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana pembahasan eksepsi atas legal standing sebelumnya, namun tidak menjelaskan secara spesifik pihak-pihak mana yang dimaksud. Ketidakjelasan ini menunjukkan ketidakmampuan Para Penggugat dalam menyampaikan gugatan yang jelas dan terperinci. Oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal ini dan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sebagiamana dalam Pasal 132 HIR/154 RBg yang mengatur tentang syarat-syarat formil surat gugatan, termasuk kewajiban untuk menyebutkan dengan jelas dan tegas apa yang dituntut oleh Penggugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1985, yang menyatakan bahwa karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu sudilah Majelis Hakim untuk memasukan hal ini kedalam pertimbangan serta menolak atau setidak-tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;----

7. Bahwa kemudian berdasarkan fakta dipersidangan, hampir seluruh pertanyaan Para Penggugat terhadap Para Saksi yang dihadirkannya selalu menanyakan prihal sengketa hak atas tanah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar apakah perkara ini masuk dalam ranah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Kemudian mengapa baru saat ini Para Penggugat memperkarakan permasalahan ini? Apakah karena diwilayah objek tanah *a quo* yang dulunya hanya berupa hutan dan rawa *(sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat bernama Saksi Rosmila)* kemudian dirintis oleh Alm. Dumeng Ng Bahen beserta Isteri sehingga sekarang ini telah berubah menjadi jalan lintas kuala kurun;----------
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan semua saksi yang dihadirkan dari Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan yakni sudah berdiri pondok milik Sri Bunga dan Sabara sejak serta Makam Alm. Dumeng Ng Bahen di dalam objek sengketa. Sehingga hal ini menyebabkan sebuah kejanggalan, mengapa dalam selisih jangka waktu 3 tahun Para Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan sampai masuk tahap Kesimpulan ini Para Penggugat tidak bisa membantah dalil dari Para Tergugat mengenai hal ini. Artinya gugatan *a quo* hanya mengada-ngada dan berupaya memaksakan supaya dapat mengambil alih objek tanah a quo yang saat ini dikuasai dan dipelihara oleh Para Tergugat;----------

9. **Bahwa dengan tidak ditariknya Para Ahli Waris dari Alm. Dumeng Ng Bahen sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, menimbulkan gugatan Para Penggugat Obscuur liber karena tidak relevan sama sekali dan pada saat pemeriksaan fakta persidangan Para Penggugat tidak ada mengkaitkan sama sekali penguasaan oleh Para Tergugat**. Hal ini juga yang menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas antara posita dan petitum karena saling bertentangan satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan Para Penggugat ***obscuur libel*** oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;----------

10. Bahwa sepanjang keterangan Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat tidak ada satupun keterangannya yang menguatkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam gugatan *a quo*, keterangan Para Saksi Tersebut lebih banyak menerangkan dari ucapan orang lain yang masih sangat diragukan kebenarannya dan juga Para Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri, serta semua saksi-saksi yang dihadirkan para penggugat secara jelas menerangkan bawah objek sengketa dikuasai oleh Para Ahli Waris Alm. Dumeng Ng Bahen;----------

11. Bahwa oleh karena Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat sangat tidak relevan terhadap perkara ini dan saling bertentangan antara keterangan Saksi Para Penggugat yang satu dengan lainnya, bahkan pula membenarkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, yang menyebabkan gugatan *a quo obscuur libel* maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan gugatan Para Pengggugat tidak dapat diterima;----------

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, sedangkan Para Penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Para Tergugat tetap pada dalil-dalinya semula dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan amar sebagai berikut:----------

DALAM PROVISI----------

1. Menyatakan Provisi tidak beralasan menurut hukum;----------
2. Menolak Provisi untuk seluruhnya;----------

DALAM KONVENSI----------

DALAM EKSEPSI:----------

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Para Tergugat;----------
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk Verklaard);*----------

DALAM POKOK PERKARA:----------

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;----------
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;----------
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;----------
4. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-

5. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan dan hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo;----------
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

DALAM REKONVENSI:----------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;----------
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;----------
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara Materiil dan immateriil dengan total keduanya sejumlah **Rp. 905.000.000,-** (***Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah***) yang dibayarkan seketika dan sekaligus;----------
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;----------
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;----------

   Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono).***----------

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.----------

LAW FIRM

ADVOKAT JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS

Jl. Mahir Mahar Km.8 Cilik Riwut, Perum Casadova Blok.C No.09

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Hp.082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com

Hormat Kami, Kuasa Hukum

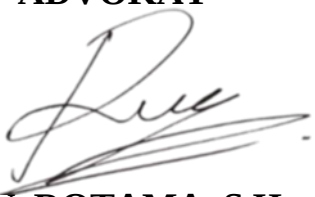
Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi



ADV. JEFFRIKO SERAN, S.H.M.H
ADVOKAT



ADV. KAUTSAR MAYDA JOVIALY, S.H.M.H.
ADVOKAT



ADV. ROTAMA, S.H.
ADVOKAT



ADV. JORDHY RIZALDO, S.H.
ADVOKAT